

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LA DÉCENTRALISATION

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public, en droit administratif et en science de l'administration, la décentralisation désigne un mode d'organisation territoriale par lequel l'État souverain transfère des compétences décisionnelles, administratives et financières à des entités juridiques distinctes de lui-même : les collectivités territoriales (ou collectivités locales). Juridiquement, la décentralisation se définit par l'association de trois critères cumulatifs fondamentaux qui la distinguent radicalement de la déconcentration. [\[1, 2\]](#)

Premièrement, elle implique la reconnaissance de la personnalité morale de droit public aux entités bénéficiaires, leur conférant l'autonomie juridique, un patrimoine propre et la capacité d'agir en justice. Deuxièmement, elle repose sur l'existence d'affaires locales propres, gérées par des organes délibérants et exécutifs distincts de l'appareil d'État et élus au suffrage universel direct. Troisièmement, elle exclut tout lien de subordination hiérarchique avec le pouvoir central, les actes et les organes locaux étant soumis à un simple contrôle de légalité *a posteriori* exercé par le représentant de l'État et le juge administratif. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Contexte historique

Le processus de décentralisation s'est construit en opposition au modèle de l'État unitaire, centralisé et jacobin, hérité de la Révolution française et consolidé par l'Empire napoléonien. Sous le Consulat, la loi du 28 pluviôse an VIII avait figé une centralisation absolue, résumée par la formule selon laquelle « délibérer est le fait de plusieurs, exécuter est le fait d'un seul », plaçant les départements et les communes sous la tutelle étouffante des préfets. Le XIXe siècle amorce une timide ouverture avec les lois de 1871 (pour les départements) et de 1884 (pour les communes), introduisant l'élection des conseils mais maintenant une tutelle administrative et financière stricte *a priori*. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le grand tournant de la modernité administrative intervient au début des années 1980. En France, les lois dites « Defferre » du 2 mars 1982 opèrent une rupture historique, qualifiée de « grande affaire du septennat » : la tutelle préfectorale est abrogée, le pouvoir exécutif départemental et régional est transféré des préfets aux présidents de conseils élus, et la région est érigée en collectivité territoriale de plein exercice. Ce mouvement trouve sa consécration suprême lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui inscrit à l'article premier de la Constitution que « l'organisation de la République est décentralisée ». [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Ce modèle de décentralisation a profondément irrigué les réformes de gouvernance publique dans le monde, en particulier au sein des États d'Afrique francophone à partir des années 1990. Au Sénégal, par exemple, la grande loi de régionalisation de 1996, puis la réforme historique de l'Acte III de la décentralisation en 2013, ont organisé la communalisation intégrale et érigé le département en collectivité locale, illustrant une volonté globale de rapprocher les centres de décision des citoyens pour en faire des moteurs du développement économique local. [\[1, 2, 3\]](#)

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (INSP, Impôts et Domaines, Trésor, Administration générale), la maîtrise du droit de la décentralisation est indispensable. Elle régit la répartition des compétences de puissance publique et détermine les sources de la légalité administrative locale. La décentralisation innervait l'ensemble des branches du droit administratif : le droit des biens (propriété des infrastructures locales), le droit des contrats publics (marchés publics locaux), le droit de la fonction publique (gestion des agents territoriaux) et le contentieux administratif (mécanisme du déferé préfectoral). Comprendre la décentralisation, c'est analyser comment l'État de droit organise la distribution verticale du pouvoir pour concilier l'unité de la Nation avec la diversité et l'autonomie des territoires. [1]

Problématique

Comment le droit public contemporain parvient-il à approfondir l'autonomie décisionnelle et financière des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, tout en préservant de manière rigoureuse les principes constitutionnels suprêmes d'indivisibilité de l'État et d'égalité des citoyens devant le service public ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous examinerons dans une première partie les principes directeurs et l'architecture organique de la décentralisation, fondements de la libre administration locale. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons la dynamique des blocs de compétences et les mécanismes juridiques de contrôle et d'encadrement mis en œuvre par l'État pour garantir l'unité de la République. [1]

PREMIÈRE PARTIE : LES PRINCIPES DIRECTEURS ET L'ARCHITECTURE ORGANIQUE DE LA DÉCENTRALISATION

La décentralisation ne saurait se réduire à une simple technique d'ingénierie administrative. Elle repose sur des principes de valeur constitutionnelle qui garantissent l'existence autonome des collectivités territoriales face aux tentations de recentralisation du pouvoir d'État. [1]

A. Le principe de libre administration et l'autonomie financière des collectivités [1]

Le socle juridique de la décentralisation repose sur un principe matriciel qui interdit à l'État d'étouffer l'action des élus locaux, tout en encadrant leurs ressources économiques.

Le principe de libre administration des collectivités territoriales bénéficie d'une consécration constitutionnelle absolue. Ce principe signifie que dès lors que le législateur crée une collectivité territoriale, il a l'obligation de lui accorder des compétences effectives, des organes décisionnels élus et une autonomie de gestion administrative réelle. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle vigilant sur les lois nationales, censurant toute disposition qui réduirait les prérogatives des élus locaux au point de rendre leur pouvoir délibérant purement illusoire ou formel. [1]

Ce principe de libre administration serait privé de toute portée pratique si les collectivités ne disposaient pas de l'autonomie financière, elle aussi constitutionnalisée. L'autonomie financière implique que les ressources propres des collectivités (taxes locales, impôts directs locaux) doivent représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources publiques. Si l'État central supprime un impôt local pour le remplacer par une dotation budgétaire étatique globale, il est tenu de compenser cette perte financière de manière dynamique et intégrale. Les collectivités disposent en outre du pouvoir de voter le budget local et de fixer, dans les limites fixées par la loi nationale, les

taux de la fiscalité territoriale, faisant des conseils locaux de véritables autorités financières de proximité, soumises au contrôle de régularité des chambres régionales des comptes. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

B. La distinction fondamentale entre décentralisation et déconcentration

Pour maîtriser le droit administratif général, il convient de tracer une frontière conceptuelle et technique étanche entre deux modes d'organisation qui se superposent sur le territoire mais obéissent à des logiques juridiques diamétralement opposées.

La déconcentration est une technique d'organisation interne de l'État. Selon la formule doctrinale classique, « c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ». Dans le cadre de la déconcentration, le pouvoir de décision reste concentré au sein de la personne morale unique de l'État, mais il est délégué à des agents nommés par le pouvoir central (préfets, directeurs régionaux des ministères) répartis dans des circonscriptions administratives privées de la personnalité juridique. Ces agents sont soumis au pouvoir hiérarchique absolu de leurs ministres de tutelle, qui peuvent modifier, annuler ou substituer leurs actes d'office. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

À l'inverse, la décentralisation opère un transfert de pouvoir à l'extérieur de la personne de l'État, au profit d'une autre personne morale de droit public autonome (la commune, le département, la région). Les autorités décentralisées (maires, présidents de conseils) tirent leur légitimité de l'élection démocratique directe, et non d'une nomination en Conseil des ministres. Surtout, le pouvoir hiérarchique est constitutionnellement banni en matière de décentralisation : le Préfet ne peut ni donner d'ordres aux élus locaux, ni annuler ou modifier leurs arrêtés et délibérations. Si le représentant de l'État estime qu'une décision locale est illégale, il doit obligatoirement s'adresser au juge administratif, plaçant le respect du droit au cœur des relations institutionnelles. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

DEUXIÈME PARTIE : LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES ET LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE DE L'ACTION TERRITORIALE

L'exercice de l'autonomie locale au sein d'un État décentralisé exige une répartition rigoureuse des compétences matérielles et le maintien de contrôles d'encadrement destinés à conjurer les risques de dislocation de l'unité républicaine.

A. La dynamique des blocs de compétences et le principe de subsidiarité [[1](#)]

La distribution des pouvoirs entre l'État et les collectivités territoriales obéit à une logique de spécialisation sectorielle, bousculée par des exigences de rationalisation territoriale.

La répartition des compétences s'organise autour du concept de « blocs de compétences », le législateur s'efforçant d'attribuer des domaines exclusifs à chaque échelon pour éviter les doublons et le phénomène du « mille-feuille administratif ». La commune se voit traditionnellement confier les compétences de proximité et de vie quotidienne (état civil, police municipale, gestion des écoles primaires, urbanisme local). Le département prend en charge le bloc de l'action sociale et de la solidarité territoriale (aide sociale à l'enfance, gestion des collèges, aménagement rural). La région, enfin, se positionne comme l'échelon de la planification stratégique (développement économique, aménagement durable du territoire, gestion des lycées et de la formation professionnelle). [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Cette répartition est guidée par le principe de subsidiarité, érigé en règle constitutionnelle. Ce principe dispose que les compétences doivent être exercées par l'échelon le plus proche des citoyens, l'échelon supérieur n'intervenant que si l'action locale s'avère moins efficace pour atteindre les objectifs d'intérêt général. Toutefois, pour préserver l'égalité et l'indivisibilité de la République, le

droit public interdit à une collectivité territoriale d'exercer une tutelle sur une autre. Une région ne peut pas dicter sa volonté à une commune ; les relations entre collectivités doivent emprunter les voies de la contractualisation, de la concertation ou de la désignation par la loi d'une collectivité « chef de file » chargée de coordonner l'action publique sur un projet territorial partagé. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

B. Le contrôle de légalité et le rôle régulateur du juge administratif

L'autonomie concédée par la décentralisation n'est pas synonyme d'indépendance souveraine. Elle reste encadrée par un contrôle de constitutionnalité et de légalité strict exercé par l'État. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Le contrôle de légalité *a posteriori* constitue la contrepartie juridique indispensable de la liberté de gestion locale. Les actes pris par les autorités décentralisées (délibérations des conseils, arrêtés de police, contrats de marchés publics) deviennent exécutoires de plein droit dès qu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière et d'une transmission formelle aux services de la préfecture. Le Préfet dispose d'un délai de deux mois pour vérifier la conformité de l'acte au bloc de légalité. S'il décelé une violation du droit, il met en œuvre le mécanisme du référé préfectoral, saisissant le Tribunal administratif pour solliciter l'annulation de l'acte illégal. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Le juge administratif est le grand régulateur de la décentralisation. Par le biais du recours pour excès de pouvoir, il veille à ce que l'administration locale ne commette pas d'abus de pouvoir, de détournement de procédure ou d'erreur manifeste d'appréciation. De plus, par la procédure d'urgence du référé-liberté, le juge peut suspendre en 48 heures toute décision d'un maire ou d'un président de conseil qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (comme la liberté de réunion ou la liberté du commerce et de l'industrie). La décentralisation s'exprime ainsi sous le contrôle permanent du droit, garantissant que l'émission des centres de décision ne compromette jamais la supériorité des lois et de la Constitution sur l'ensemble du territoire national.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse approfondie de la décentralisation démontre que ce mode d'organisation administrative est devenu le pilier de la modernisation de l'État de droit contemporain. Fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de libre administration et sur l'autonomie financière, la décentralisation a permis de rompre avec l'autoritarisme centralisateur pour confier la gestion des affaires locales à des élus démocratiquement légitimes. Structurée en blocs de compétences spécialisés et guidée par le principe de subsidiarité, l'action des collectivités territoriales s'exerce sous la surveillance vigilante du Préfet et du juge administratif à travers le mécanisme du référé préfectoral, garantissant le respect scrupuleux de la légalité républicaine. [[1](#), [2](#)]

Enjeux contemporains

Les enjeux actuels de la décentralisation se cristallisent autour de la crise des finances locales et du défi de la transition écologique. Face à la stagnation des dotations de l'État central et à la suppression progressive de plusieurs leviers fiscaux locaux directs, les collectivités territoriales font face à un effet de ciseaux budgétaire, alors même que leurs charges de service public ne cessent de croître. De plus, c'est aux échelons décentralisés qu'incombe la responsabilité d'appliquer concrètement les politiques d'adaptation au changement climatique (planification de la rénovation thermique des bâtiments publics, gestion durable de l'eau, préservation de la biodiversité locale), imposant une mutation profonde de l'ingénierie administrative territoriale.

Perspectives d'évolution

L'avenir de la décentralisation s'oriente vers la consécration du principe de différenciation territoriale et le renforcement du droit à l'expérimentation locale. Les constitutions modernes évoluent pour abandonner le dogme d'un uniformisme territorial rigide et stérile. Les perspectives textuelles ouvrent la voie à une décentralisation « asymétrique », permettant à certaines collectivités territoriales d'exercer des compétences spécifiques ou d'adapter les lois et règlements nationaux aux réalités géographiques, économiques ou culturelles de leur territoire. Le grand défi du droit public de demain sera d'accompagner cette marche vers la plasticité et la différenciation locale, sans jamais rompre le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le service public et en préservant l'unité indivisible de l'État souverain.